Entre, la sociedad **RAM SPA**, Rol Único Tributario N.º 77.216.779-2; domiciliado en **Club Hípico 4676,** Comuna **PEDRO AGUIRRE CERDA, Región Metropolitana**, en su calidad de empleador, en adelante indistintamente denominada como el "Empleador" o la "Empresa" y Don **ANDY BASTIAN OSORIO VASQUEZ**, cédula de identidad N.º 19313090-9 en adelante denominado como el "Trabajador", acuerdan el presente Contrato de Trabajo:

1. **ANTECEDENTES GENERALES.**

Las partes, antes de determinar en el presente contrato las condiciones específicas que lo regirán, deciden libremente dejar establecidas de manera expresa las condiciones esenciales que han concurrido para su celebración, en cuanto al espíritu y responsabilidad que sustenta y motiva este pacto:

a) El trabajador declara que este pacto ha nacido como un acto de buena fe de las partes, y cuyas condiciones y alcances constituyen un total, absoluto, voluntario e informado acuerdo entre ellas.
b) El trabajador consecuentemente con lo anterior declara de manera expresa que ha leído y comprendido todas y cada una de sus estipulaciones, encontrándose totalmente de acuerdo con ellas, no pudiendo por tanto en un futuro alegar desconocimiento alguno de su contenido, ni pretender exceptuarse de sus propias responsabilidades emanadas de este informado y voluntario acuerdo.
c) El trabajador declara en esta misma buena fe, que se compromete a dar aviso responsable y oportuno a su empleador y a pedir ayuda a aquel, para buscar soluciones a cualquier situación que pudiere afectar el normal desempeño de su contrato de trabajo. De no hacerlo, podrá razonablemente presumirse que el trabajador estaría afectando de forma consciente y voluntaria el normal desarrollo del trabajo, anulando así la buena fe y la confianza que la empresa ha depositado en él. Esta diligente muestra de preocupación dirá relación con aspectos cotidianos como atrasos reiterados, inasistencias injustificadas, negativa a trabajar sin causa justificada, etc.
d) La empresa manifiesta también en este acto de buena fe, su plena disposición a ayudar al trabajador, siempre que dicha ayuda no implique una exigencia del trabajador por modificar unilateralmente las condiciones del contrato, ni tener actuaciones fuera de la legalidad, ni afectar el normal desarrollo de la actividad de la empresa, ni otorgar condiciones que pudieren constituir ventajas o privilegios sobre otros trabajadores.
e) La empresa finalmente declara de manera expresa que posee una política efectiva y real de puertas abiertas, a través de sus gerencias y áreas de Recursos Humanos, para atender personalmente al trabajador, y conocer de aquel todas las necesidades, consultas, etc. que éste pudiera requerir de su empleador. De esta forma, la empresa promueve la comunicación y el buen clima, manifiesta su voluntad de proveer de manera consecuente con la naturaleza y dignidad humana su mayor disposición para cooperar y contribuir con et desarrollo personal y laboral del trabajador, y a la vez exige de aquel la misma disposición de cooperación, voluntad y compromiso en la promoción de estos bienes superiores así como en la ejecución leal y eficiente de su trabajo, mediante la debida y oportuna comunicación de los problemas que pudieren afectarle.

2. OBJETO DEL CONTRATO, NATURALEZA Y FUNCIONES DEL CARGO

Por el presente Contrato, el Empleador encomienda al Trabajador, quien lo acepta, la prestación de servicios del cargo "**TÉCNICO TERRENO ATC**".

El trabajador, en virtud de sus altas competencias técnicas, y de su cargo altamente especializado y calificado, y considerando que el trabajo para su propia naturaleza se desarrolla esencialmente en terreno, y en diversos lugares durante un mismo día, hará exigible la aplicación de su máxima profesionalismo y cuidado en el cumplimiento cabal de cada una de las medidas operativas y de seguridad sobre las que ha sido instruido.

Si su supervisión directa, atendido el hecho de los múltiples domicilios en los que se trabaja durante el día, eventualmente no estuviere presente en el lugar específico del trabajo que desarrolla en un determinado momento, no eximirá al trabajador, en virtud de sus altas competencias, a evaluar las condiciones de trabajo específico en que se encuentra, y sobre todo, comunicar a su jefatura de manera preventiva y oportuna, sobre cualquier mínima duda que pudiere tener sobre protocolos de trabajo, condiciones de seguridad u operatividad, etc. De igual forma podrá comunicarse para tal fin con personal especializado del Departamento de Prevención de Riesgos de la empresa.

Las partes reconocen así que, no obstante contar el Trabajador con una supervisión formal, y recibir instrucciones de trabajo regulares y oportunas, en materias de operaci6n y seguridad, no se requerirá de forma permanente y necesariamente directa la presencia de aquella en el lugar de prestación de servicios del trabajador, considerando la propia naturaleza del cargo ya descrita, esto es, de un alto nivel de competencia y especialización, y de una alta movilidad de las zonas de trabajo por tratarse de faenas en terreno, y particular y especialmente dentro de domicilios de los clientes del mandante.

En cuanto a las funciones, el trabajador, en dicho cargo, deberá a título meramente ejemplar y general, dar atención integral a los clientes mediante el trabajo de carácter técnico de instalación y reparación de servicios de telecomunicaciones, como por ejemplo de telefonía, televisión de cable, internet, etc. y todas aquellas inherentes a la naturaleza misma de los servicios técnicos de telecomunicaciones asociadas a aquellas prestaciones.

Sin que constituya una enumeración taxativa, el trabajador acepta conocer y aceptar plenamente que algunas de las funciones que deberá realizar comprenden las siguientes actividades:

a) Efectuar la atención del Cliente de acuerdo con los protocolos definidos por la Empresa.
b) Efectuar instalaciones de telefonía, internet y televisión, todas o algunas de ellas, así como todos los servicios complementarios que estos pudieren tener hoy o a futuro, y en cualquiera de las tecnologías que los soportan {Cobre, Fibra óptica, inalámbricas, etc.). Esto incluye altas, traslados, bajas, rutinas, etc.
c) Efectuar mantenciones y/o reparaciones a los servicios ya existentes en parque del Cliente para recuperar su correcto funcionamiento, en los ámbitos de telefonía, Internet, o televisión, y en cualquiera de las tecnologías que los soportan (Cobre, Fibra óptica, inalámbrica, etc.)
d) En el caso de las mantenciones y/o reparaciones, y complementariamente al trabajo objeto de la visita, ejecutar un chequeo al estado de funcionamiento general de todos los servicios instalados dentro del parque del Cliente.

e) Efectuar mantenciones que sean necesarias en carácter de preventivos de posibles fallas de funcionamiento futuro (ej. fijar cables sueltos, atornillar componentes de la instalación, poner cargas resistivas, etc.).
f) Ejecutar el flujo de trabajos de acuerdo con las condiciones, horarios y características de sus respectivas asignaciones. Las asignaciones al trabajador podrán ser entregadas por cualquier vía personal y/o tecnológica, y las funciones mínimas asociadas del trabajador comprenderán a lo menos los siguientes pasos:

- Marcar la activación de la ruta estrictamente al inicio de la jornada.
- Informar sus actividades complementarias a las asignadas par el sistema como retiro de material, capacitación, mantención de vehículo, etc.
- Mantener activa la función GPS de su Smartphone desde la activación de ruta hasta el cierre de esta.
- Cumplir el horario de cada actividad agendada en su ruta de trabajo del día (cumplimiento de agenda) y marcar el inicio de cada actividad estrictamente al momento de llegar al domicilio del Cliente.
- Informar desde el domicilio el termino de cada actividad a la Plataforma de Cierre (completadas), marcando este evento en el terminal Smartphone, correlacionando con exactitud el trabajo realizado con la clave y causa de cierre en el caso de las mantenciones, informando irrestrictamente los cambios de pares de planta externa y, en el momento que la Empresa lo requiera o disponga, informando los equipos, materiales e insumos utilizados o recuperados con ocasión de la atención del Cliente.
- Informar a la Plataforma de Quiebres de las actividades que no pudieron ser completadas por razones comerciales o del propio Cliente, marcando este evento en el terminal Smartphone (suspendidas o no realizadas) y correlacionando con exactitud las claves y causas que correspondiera.
- Informar debida, oportunamente y por los medios determinados por la empresa, el consumo de materiales en el ejercicio de su trabajo.

g) Completar las ordenes de trabajos realizados de conformidad a los formatos, oportunidad y periodicidad que la empresa determine dentro de sus facultades generales de administración y control.
h) Cumplir estrictamente las Normas Técnicas especificadas par el Mandante para satisfacer las condiciones de calidad que este impone a la prestación del servicio, de modo que no presente reclamos de Clientes antes de 30 días y no sea motivo de aplicación de multas por parte de aquel, normas que en el presente acto declara le han sido debidamente comunicadas par la Empresa.
i) Cumplir con las regularizaciones de anomalías en las instalaciones o mantenciones realizadas por el técnico, detectadas por auditorias sobre sus trabajos, por reclamos específicos del Mandante o determinadas por el propio Empleador (ej. repetidos, averías de infancia).
j) Cumplir con el procedimiento especifico definido por el Empleador para evitar ordenes mal canceladas en instalaciones y, consecuentemente, multas del Mandante por este concepto.
k) Informar a la Plataforma de Cierre o a su Supervisor los nuevos requerimientos de servicios solicitados por el Cliente.
l) Informar a su Supervisor o Despacho Local los puntos de mejora en la red de planta externa tales como armarios, cajas terminales, mutas, empalmes, etc.

m) Informar a logística del consumo de materia11realizado en la casa del cliente a través de los respaldos correspondientes, mediante la documentación o uso de sistemas informáticos definido para estos efectos, o cualquier sistema o medio distinto que la Empresa determine.
n) Retirar en la Unidad de logística los equipos, materiales e insumos para efectuar las actividades encomendadas, de acuerdo con el stock individual definido para estos efectos, cumpliendo estrictamente la cuadratura de los consumos.
o) Asistir a tomas de inventario y presentar los equipos, materiales e insumos que le sean requeridos para efectuar las cuadraturas correspondientes, de conformidad a los procedimientos que la empresa establece para tales efectos.
p) Dar estricto cumplimiento a los procedimientos internos establecidos por el Empleador para la prevención de riesgos. '
q) Dar el debido cuidado a la mantención y uso tanto de equipos, herramientas, materiales, etc. que deba utilizar con ocasión de su trabajo.
r) Garantizar un desempeño técnico y relacional con el Cliente ajustado a los parámetros definidos por la empresa, en cuanto obligación del trabajador velar por a lo menos: la calidad, eficiencia, seguridad ante el riesgo, orden y limpieza, atención y trato al Cliente, caracterizado para una actitud de respeto, sociabilidad, diligencia y disponibilidad a escuchar, resolver y capacitar al Cliente en el manejo básico de los servicios y productos de telecomunicaciones.
s) Asistir a charlas instructivas y aprobar los cursos de capacitación, prevención de riesgos y habilidades de atención al Cliente. En general, asistir a todas las actividades que sean solicitadas por el Empleador para asegurar un mejor desempeño del técnico, y especialmente cumplir con las certificaciones técnicas y preventivas exigidas por el o los mandantes, condición esencial para el ejercicio del cargo (técnico Terreno).
t) Utilizar el uniforme y dispositivos de identificación frente al Cliente, conjuntamente con el equipamiento de seguridad y prevención de riesgos en las acciones propias del trabajo, siguiendo y cumpliendo rigorosamente las instrucciones impartidas por el área de prevención de riesgos, de manera de garantizar un desempeño seguro, evitando accidentes y/o cualquier tipo de lesiones.
u) Ejecutar todas las labores que deriven de la naturaleza de la función de técnico Terreno de Telecomunicaciones, de conformidad a la ejecución de buena fe del contrato.
v) Mantenerse constantemente certificado en las distintas y nuevas tecnologías que incorporan los servicios de telecomunicación, según lo requiera el empleador.
w) Ejecutar las labores inherentes a su cargo cumpliendo fielmente las instrucciones verbales o escritas, los protocolos de trabajo, los sistemas que le sean entregados, maquinarias, equipos, herramientas, etc., los que en modo alguno podrá negar o desconocer. En este sentido el trabajador reconoce expresamente que las metodologías de trabajo, los procedimientos, los sistemas informáticos, el llenado de documentos, y en general cualquier protocolo de gestión que la empresa le imparta pueden variar en el tiempo, conservando el empleador su facultad de modificarlas de acuerdo con las necesidades generales del negocio, cosa que desde ya las partes declaran conocer y aceptar.
x) Sin perjuicio de las actividades de carácter operacionales propias de su cargo, el Trabajador, declara desde ya estar plenamente capacitado y obligado a ejecutar todas y cada una de las acciones preventivas instruidas para su trabajo, las que a título solamente descriptivo son: evaluación de los riesgos y condiciones de trabajo de manera previa a su ejecución, planificación del trabajo y cada una de las actividades que lo constituyen, demarcación de zonas, utilización de elementos de protección personal, uso adecuado de herramientas,

comunicación, consulta o solicitud de asistencia en caso de detección del más mínimo riesgo al cual no pueda o no sepa enfrentarse, etc.

El Trabajador declara conocer y aceptar que todas las actividades descritas deben ser ejecutadas fiel y oportunamente, y sin distinción ni preferencia alguna del trabajador por algunas de ellas en desmedro de otras. Esta condición de no distinción ni preferencia de actividades por parte del trabajador constituye la parte sustancial y esencial del contrato de trabajo, ya que la empresa debe garantizar por media de su personal el cumplimiento efectivo de todas las actividades que diariamente el mandante le confía, condición que sustenta el contrato comercial entre la empresa y aquel. Las partes declaran que, si dicha condición no se cumpliese. no habría dado origen al contrato de trabajo. En este sentido, y de forma expresa, el abandono injustificado de una o más actividades formalmente asignadas, serán especialmente constitutivas de término del contrato, por la causal de incumplimiento Grave de las Obligaciones que aquel le impone, habida cuenta que el origen de este quedo indefectiblemente condicionado al cumplimiento sin distinción de la totalidad de actividades que le han sido encomendadas.

Para mayor abundamiento, el Trabajador también declara conocer y aceptar que las cantidades y tipos de actividades a realizar a diario poseen una naturaleza efectivamente variable en el tiempo, ya que ellas dependen finalmente de la disponibilidad comercial de. los clientes de nuestro mandante. Así las cosas, el trabajador recibirá asignaciones de trabajo diario, las que pueden contener variaciones en cuanto al tipo y volumen de actividades, lo que es parte propia de la naturaleza variable del servicio.

Consecuentemente con lo anterior, el Trabajador declara que las remuneraciones variables a las que estará afecto en función de la realización de este tipo de actividades, poseerá y conservara dicha naturaleza de variabilidad en el tiempo, toda vez que ellas son calculadas bajo la dependencia del tipo y cantidad de actividades efectivamente realizadas, respecto de aquellas que inicialmente le fueron asignadas, y que por tanto, ni su incremento ni disminución durante la relación laboral podrán ser consideradas coma privilegio y ventaja o menoscabo, respectivamente, sino que ello corresponderá al comportamiento propio de su naturaleza de variabilidad.

Consecuentemente con lo anterior. las partes dejan expresamente establecido y pactado que de manera independiente a la periodicidad con que determinadas tareas le son encomendadas. el cargo de Técnico Terreno contempla de forma inherente a su definición, la ejecución de absolutamente todas las actividades asignadas, no pudiendo par tanto el trabajador desde ya pretender ninguna especie de derecho adquirido sabre la realización o excepción de determinadas actividades, toda vez que como se ha dicho, la contratación ha sido motivada bajo la esencial condición de dar cumplimiento a todos y cada uno de los servicios que por la necesidad del negocio le son encomendados, independientemente de la periodicidad con que ellos se asignen.

Los trabajos se prestarán de manera indistinta en todas las Agendas adjudicadas por la Empresa en las correspondientes licitaciones comerciales con el Mandante, y por la naturaleza de estos, fuera de las oficinas de la Empresa. Sin embargo, el Empleador podrá destinarle a cualquiera de las Sucursales, Locales y Oficinas de la Empresa, dentro de la respectiva región de trabajo. A este respecto las partes desde ya pactan a su vez que la eventual designación de una zona de trabajo en particular, agencia, comuna, etc., no podrá ser aducida como derecho adquirido con motivo del tiempo de asignación, toda vez que este contrato ha sido pactado bajo el expreso reconocimiento de que la Empresa debe velar por el servicio integral encomendado por el mandante, por lo que en caso de ser necesario un traslado o cambio de agencia, comuna, zona, etc. no se requerirá más que la

simple notificación verbal del Empleador al trabajador respecto a la necesidad de dicho cambio. Si el trabajador se negare a realizar el cambio de agenda, comuna o zona, dentro de la misma región o ciudad, se entenderá que se ha vulnerado la buena fe que motiva el contrato de trabajo, ya que la Empresa en este acto y desde un inicio de la relación laboral le ha informado de tal condición y necesidad, constituyendo así entonces tal conducta de rechazo a un eventual cambio un incumplimiento grave de las obligaciones que aquel le impone, lo que el Trabajador en este acto declara haber leído debidamente y aceptado.

3. SEGURIDAD OCUPACIONAL.

La Empresa que es su intención transmitir al Trabajador que sus acciones son parte trascedente en el éxito de su propio cuidado. Sin la colaboración del Trabajador en su propio cuidado, se multiplicarán las posibilidades de sufrir un accidente con ocasión del trabajo.

De esta forma, la Empresa, con el único fin de reforzar esta conciencia de seguridad, y con la finalidad de asegurar que el Trabajador ha comprendido dicha importancia, ha pactado con aquél que estas medidas mínimas de seguridad queden refrendadas en el presente contrato de trabajo, sin perjuicio que aquellas también sean provistas mediante todas las actividades formativas como la entrega de Reglamento Interno, Derecho a Saber, charlas, capacitaciones y demás actividades que fueren procedentes para dicho objetivo.

El Trabajador declara comprender y estar de acuerdo en que es su obligación cumplir con todas las normas de seguridad y prevención impartidas por la Empresa, no solamente porque aquellas sean una "imposición" o una "obligación" formal, sino porque está consciente que efectivamente se encuentra en juego su propia integridad y salud.

De igual forma declara haber comprendido que ningún elemento de protección personal puede brindar la seguridad esperada si no se usan oportunamente. Misma comprensión aplica para las herramientas de trabajo. Los equipos, herramientas, elementos de protección personal no sirven si no se usan, o si se usan para otros fines distintos de aquellos para los que fueron diseñados. Su uso oportuno y correcto, por tanto, son de carácter obligatorio, y la comprensión de su importancia se da en este acto por acreditada.

Declara también estar consciente que, una gran cantidad de accidentes se producen porque los trabajadores prefieren ejecutar sus trabajos de acuerdo con sus propios criterios y no seguir las instrucciones específicas que ha recibido, por motivos de exceso de confianza, por comodidad, etc. Ello la empresa lo prohíbe expresamente, siendo una negligencia inexcusable no cumplir con las medidas de seguridad establecidas por la Empresa.

Declara comprender que los riesgos propios de cada trabajo siempre existirán. La única forma efectiva de evitarlos es a través de la aplicación de las medidas preventivas instruidas para tal efecto.

El Trabajador declara finalmente que, en caso de no comprender alguna medida de seguridad, o procedimiento de trabajo seguro que al efecto la Empresa le haya impartido, o cuando sienta que su instrucción no ha sido suficiente, deberá informar al Empleador, por medio de su jefatura directa o al Departamento de Prevención de Riesgos, de manera inmediata, con la finalidad de reconstruirlo o reforzarlo en aquellas materias que resulten pertinentes para garantizar la eficacia de las medidas formativas y preventivas que la empresa implementa en beneficio de sus trabajadores, atendiendo al manifiesto espíritu de lograr una protección realmente eficaz para él. Sin perjuicio de lo anterior,

el Trabajador en el presente acto se obliga desde ya a dar estricto cumplimiento a los Procedimientos de Trabajo seguro, charlas, capacitaciones que le sean impartidas, conocer íntegramente el Reglamento Interno, a realizar consultas en caso de tener dudas sobre alguna materia de seguridad al Departamento de Prevención de Riesgos, y en general, evitar exposiciones negligentes en el ejercicio del trabajo que puedan derivar en la ocurrencia de un accidente, a título ejemplar, no seguir procedimientos de trabajo seguro, especialmente en uso de elementos de protección personal, uso de escalas, trabajo sobre techumbres o en altura, etc. así como a conductas generales que también ponen en riesgo la integridad del Trabajador, como por ejemplo correr, lanzar objetos, caminar o trabajar con la vista obstaculizada, todas conductas sobre las que el trabajador declara haber sido debidamente informado.

Finalmente el Trabajador reconoce, en este objetivo de tolerancia cero a las conductas inseguras, el derecho inherente del Empleador de realizar inspecciones, fiscalizaciones, etc. al desempeño del Trabajador, a título meramente ejemplar al porte y utilización correcta de herramientas, equipos, elementos de protección personal, cumplimiento de procedimientos de trabajo seguro, etc., sin que pueda negarse en modo alguno a dichas actividades de revisión ni tampoco a la oportunidad en que ellas puedan ser realizadas. El incumplimiento de cualquier medida de seguridad en que el Trabajador sea sorprendido, dará motivo suficiente para una amonestación gravísima, y una eventual repetición de conductas riesgosas que se verifiquen fruto de las inspecciones, significarán el despido del Trabajador por la causal de Incumplimiento Grave de las obligaciones que impone el contrato, toda vez que no existe actividad más relevante dentro del contrato de trabajo que realizar cualquier labor bajo los parámetros de seguridad requeridos, evitando situaciones de riesgo con la propia integridad. En este sentido, el Trabajador reconoce que la prioridad de la empresa es realizar un trabajo seguro, objetivo que dependerá finalmente no solo de las medidas que la Empresa tome, sino también, requiere el acatamiento de parte del Trabajador en implementar dichas medidas diaria y permanente mente.

4. JORNADA ORDINARIA.

Las partes dejan expresamente establecido que el Trabajador cumplirá una jornada de 44 horas semanales, en 5 (cinco) o en 6 (seis) días semanales, las que serán distribuidas por medio de un sistema de turnos establecido en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la Empresa, el que a continuación se reproduce:

Jornada		Horario
A	Lunes a Viernes	09:00 a 18:00 Hrs.
B	Lunes a Viernes	10:00 a 19:00 Hrs.
C	Lunes a Sabado	09:30 a 17:30 Hrs.
D	Lunes a Jueves	09:00 a 18:00 Hrs. Y Sabado de 09:00 a 18:00hrs.
E	Lunes a Viernes	11:00 a 20:30 Hrs.
F	Lunes a Sábado	10:00 a 18:00 Hrs.
G	Lunes a Viernes	08:30 a 18:00 Hrs.
H	Lunes a Viernes	08:30 a 17:30 Hrs. y Sabado de 09:00 a 13:00 Hrs.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Código del Trabajo, la jornada diaria se dividirá en dos partes, separadas por un periodo de colación de una hora no imputable a la jornada laboral, el cual deberá practicarse entre las 12:00 y las 15:00 horas, conforme a las necesidades del servicio. En el caso del turno H, el sábado, este periodo de colación será imputable a la jornada

La programación de las jornadas se efectuará en forma mensual y será puesta en conocimiento del trabajador con al menos una semana de anticipación al inicio del mes calendario en que se ejecutarán dichas jornadas, pudiendo presentar distintas combinaciones. En este acto el trabajador reconoce expresamente que como condición esencial a la firma del presente contrato la asignación de turnos, dada la naturaleza de los servicios, podrá variar en el tiempo, siempre dentro de aquellas establecidas en el presente artículo, y que una eventual reiteración en el tiempo de un turno en particular no podrá ser reclamada como turno y/u horario fijo, ya que las cargas de trabajo asignadas por el mandante son variables.

Asimismo, en atención a la naturaleza de los servicios prestados, las partes acuerdan que el trabajador podrá ser requerido para prestar servicios en días feriados que no sean calificados como irrenunciables, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Código del Trabajo. La determinación de los días en que el trabajador deberá laborar en dichas fechas será realizada por el empleador, de acuerdo con las necesidades del servicio. En caso de que el trabajador no asista sin causa justificada a prestar servicios en un día feriado no irrenunciable en que haya sido programado, se considerará dicha inasistencia como injustificada, aplicándose el correspondiente descuento proporcional de su remuneración mensual, sin perjuicio de las medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa.

5. JORNADA EXTRAORDINARIA.

Los trabajadores sólo podrán laborar horas extraordinarias en las condiciones determinadas por la ley y previa autorización expresa de la jefatura respectiva, la cual deberá indicar la fecha, número de horas y el motivo por el cual se realizan. Esta autorización deberá ser otorgada de forma escrita, por correo electrónico o bien a través de los sistemas que para estos efectos disponga la Empresa.

La permanencia adicional de los trabajadores en las dependencias de la Empresa o la realización de actividades, fuera de los horarios asignados sin requerimiento y autorización expresa de sus jefaturas, no dará lugar a la existencia de horas extraordinarias.

Es una grave infracción a las obligaciones que impone el contrato de trabajo por parte del trabajador el desempeñar horas extraordinarias sin que conste la autorización por escrito del Empleador.

6. CONTROL HORARIO.

El control horario de la jornada será realizado a través de los medios escritos y/o electrónicos que disponga la Empresa, debidamente autorizados por los órganos respectivos.

7. LUGAR DE TRABAJO

Las funciones del Trabajador se ejecutarán en las instalaciones del Proyecto en la ciudad de suscripción del presente contrato. Lo anterior es sin perjuicio de la obligación del Trabajador de desplazarse dentro y fuera del territorio de la República de Chile.

8. REMUNERACIONES FIJAS.

El Empleador se obliga a pagar al Trabajador los siguientes conceptos en el carácter de remuneraciones mensuales fijas:

REMUNERACIÓN FIJA:

a) Un sueldo bruto mensual de **$550.000** (Quinientos cincuenta mil).
b) Gratificación equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales, con un tope de 4,75 (cuatro coma setenta y cinco) ingresos mínimos mensuales. De esta forma las partes acuerdan que el Empleador pagará al trabajador la gratificación anual según la opción que le otorga el artículo 50 del Código del Trabajo, la cual se entiende formalmente ejercida.

9. REMUNERACIONES VARIABLES:

El Empleador se obliga a pagar al Trabajador las remuneraciones variables asociadas a las funciones que haya efectivamente prestado en un determinado mes, conforme a las estipulaciones del Anexo denominado "Remuneraciones Variables según Funciones", el cual también es suscrito por las Partes como parte integrante del mismo.

10. DEL PAGO DE REMUNERACIÓN:

Las remuneraciones indicadas en las cláusulas precedentes se pagarán en moneda de curso legal, mediante transferencia bancaria, efectivo, cheque, vale vista o cualquier otro medio previamente acordado, a nombre del Trabajador. El pago se efectuará el día cinco (5) de cada

11. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR.

Son obligaciones para el Trabajador, cuya infracción las partes entienden coma causa justificada de terminación del presente contrato, las siguientes:

a) Prestar sus servicios en forma personal y directa a la Empresa.
b) Dar cumplimiento inmediato a las ordenes e instrucciones impartidas, ya sea de manera verbal o escrita, por sus jefes directos o cualquier miembro de la jefatura de la Empresa, siempre que estén de acuerdo con el Contrato de Trabajo.
c) Emplear la mayor diligencia en el desempeño de su función principal.
d) Desempeñar su trabajo con interés, responsabilidad, honradez y ética evitando comprometer la seguridad y prestigio de la empresa, revelando inmediatamente situaciones anómalas, que tenga oportunidad de conocer con motivo y ocasión del trabajo.
e) Mantener una actitud de respeto y trato cordial frente a clientes, superiores y a los demás trabajadores.
f) Cumplir íntegramente las labores correspondientes a su cargo y a todas aquellas encomendadas para el buen funcionamiento de la Empresa.
g) Cumplir y respetar en su integridad, et Reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa, cuyo texto se establecerá y entenderá como parte integrante del presente Contrato.
h) Cuidar y mantener el perfecto estado de conservación, las maquinas, vehículos, útiles y otros bienes de la Empresa.

i) Justificar con el correspondiente certificado Médico (licencia médica) otorgado por un facultativo, dentro del plazo de 24 horas siguientes desde que el día que dejo de asistir al trabajo, las inasistencias del trabajo por enfermedad.
j) Guardar estricta reserva de toda información, documentación y antecedentes de sus clientes, que haya recibido o tomado conocimiento debido a sus funciones, ya sea por actividades o negocios propios de la Empresa.
k) Asistir a exámenes ocupacionales durante la vigencia de la relación laboral y, de ser necesario, someterse al tratamiento que sea indicado por el facultativo del Organismo Administrador de la Ley de accidentes del Trabajo y enfermedades profesionales.
l) Usar los elementos de protección personal que le sean proporcionados por la Empresa en la ejecución de los trabajos y seguir ordenes e instrucciones proporcionadas verbalmente y/o por escrito en materia de procedimientos específicos, según la actividad que el trabajador desempeña, asimismo el uso de uniformes corporativos, ya sean de los clientes o propios.
m) Asistir regularmente y, en la medida que sea requerido por la Empresa, a capacitaciones en aspectos de prevención de riesgos, higiene y seguridad, protección de la vida y/o salud, materias técnicas, operacionales, o cualquier otra materia vinculada a la labor que realiza el trabajador.
n) Devolver el vehículo asignado al Empleador cuando el trabajador se encuentre de vacaciones o con licencia médica, igual o superior a dos días corridos. El trabajador deberá hacer la devolución el último día laboral efectivo, esto es, antes de ausentarse con motivo de sus vacaciones o de su licencia médica.
o) Entregar información fidedigna respecto de las funciones realizadas, declarando en forma expresa que lo informado corresponde a la realidad, y que se sujetara a las sanciones establecidas en el Reglamento interno o Derecho común, en caso de incumplimiento de esta obligación.
p) Resguardar y utilizar correctamente para las labores que han sido encomendadas, los bienes proporcionados por la Empresa y que sean de propiedad tanto de la compañía como de nuestro Mandante. De esta forma, se obliga a cumplir con aquellos procedimientos operacionales y de bodega que dicen relación con la correcta ejecución de sus funciones. A título ejemplar se puede mencionar: procedimiento de llenado de contratos, ordenes de trabajos, cuadraturas de materiales, recaudación de dineros, entre otros.
q) Reconocer que la dirección de correo que le proporciona el Empleador, así como los programas o herramientas tecnológicas, serán destinadas para intercambiar información relevante para esta, de forma tal que su contenido pertenece a la Empresa. Asimismo, las partes acuerdan que el correo electrónico constituye un canal valido de comunicación, obligándose el trabajador a revisarlo en forma periódica.
r) Utilizar correcta y oportunamente los distintos sistemas informáticos que le sean proporcionados, y que correspondan a aquellos pertenecientes a los mandantes y/o a los propios de la Empresa.
s) Cumplir a cabalidad con los protocolos y procedimientos operacionales exigidos y comunicados por la Empresa, a título estrictamente ejemplar, derivar correctamente los quiebres de trabajo, operar las sistemas y herramientas tecnológicas de acuerdo con sus funciones y en la oportunidad que corresponda, utilizar obligatoriamente la llave Taso correspondiente para apertura de armarios, etc.

12. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Salvo autorización expresa de la Empresa, queda prohibido al Trabajador, tanto durante la vigencia del presente contrato, de sus renovaciones de existir, así como con posterioridad al termino de vigencia, revelar en cualquier forma a terceros toda información o antecedentes y en general, toda aque11a información de carácter confidencial que tenga relación con la actividad del Empleador como de sus políticas, estrategias, clientes o proveedores, a ninguna persona natural o jurídica. En este sentido, y sin que la siguiente enumeración sea taxativa sino meramente enunciativa, el Trabajador se obliga a guardar la más absoluta reserva sobre las operaciones, datos, prácticas y procedimientos de propiedad industrial, intelectual, comercial, de investigación, desarrollo y elaboración, informaciones tributarias, financieras, administrativas y laborales de la Empresa, filiales, relacionadas, sus accionistas, clientes o destinatarios de sus actividades, distribuidores y asociados. La obligación se cumplirá mientras se desempeñe en sus labores, incluyendo la vigencia del presente contrato como sus renovaciones y aún después de expirado y sin límite de tiempo.

El Trabajador se compromete a guardar la más absoluta reserva sobre la información a que tiene acceso en el desempeño de su cargo o sobre aspectos relacionados con las actividades de la Empresa y de los destinatarios de sus actividades y demás personas relacionadas, reserva que mantendrá aún después de terminado este contrato y sus renovaciones, sin límite de tiempo. Constituirá violación de la obligación de confidencialidad de que da cuenta la presente cláusula, su divulgación o explotación sin autorización del Empleador, en términos de que la violación de dicha obligación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular. Para los efectos del presente contrato y, en especial, para efectos de lo señalado en Título VIII de la Ley N.2 19.039 sobre Propiedad Industrial, toda la información a que tenga acceso el Trabajador en el ejercicio de su cargo tendrá el carácter de reservada.

13. CESIÓN DE INVENCIONES.

El Trabajador declara conocer y aceptar la circunstancia de que todos aquellos procesos investigativos, de desarrollo y elaboración, incluida la obra terminada, relativos a cualquier derecho de Propiedad Intelectual, ya sea en la elaboración de folletos, artículos y escritos, cualquiera que sea su forma y naturaleza; de programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, e incluso la documentación preparatoria, su descripción técnica y manuales de uso, las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos, constituyan creaciones de carácter intelectual, que surjan o resulten de la labores a que se obliga a desarrollar el Trabajador o que sean consecuencia del uso del tiempo, materiales o instalaciones del Empleador, así como cualquier derecho sobre los productos antes señalados; pertenecerán en forma exclusiva la Empresa en los términos de los artículo 7º y 8º de la Ley N.º 17.336 sobre Propiedad Intelectual. En función de lo anterior, es que el Empleador, tendrá en forma exclusiva las facultades de utilizar directa y personalmente el producto de las labores realizadas por el Trabajador, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros. De cualquier forma, dicha autorización por parte del Empleador deberá necesariamente constar por escrito.

El Trabajador declara conocer y aceptar la circunstancia de que todos aquellos procesos investigativos, de desarrollo y elaboración, incluida la obra terminada, relativos a cualquier derecho de Propiedad Industrial, tanto respecto de Marcas, Patentes de invención, Modelos de Utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados que surjan

o resulten de las labores a que se obliga desarrollar el Trabajador para el Empleador o que sean consecuencia del uso del tiempo, materiales o instalaciones del Empleador; pertenecerán en forma exclusiva al Empleador en los términos de los artículos 68 y siguientes, del Título VI de la Ley N.2

19.039 sobre Propiedad Industrial. En función de lo anterior, es que el producto de las labores realizadas por el Trabajador, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros.

La vulneración a una cualquiera de las obligaciones contempladas en la presente cláusula, importará un incumplimiento grave de las condiciones establecidas en el presente contrato y dará derecho al Empleador a demandar las indemnizaciones a que diere lugar y a las sanciones establecidas en las leyes N.º 19.039 sobre Propiedad Industrial y N.º 17.336 sobre Propiedad Intelectual, según corresponda.

14. PROHIBICIONES AL TRABAJADOR.

Constituyen prohibiciones del Trabajador, aquellas cuya infracción las partes entienden como causa justificada de terminación del presente contrato, entre otras, las siguientes:

a) Ejecutar negocios o actividades dentro del giro de la Empresa, que es aquel en que opera el Empleador, incluso en días inhábiles o festivos.
b) Ejecutar durante el día, actividades ajenas a su labor en la empresa.
c) Utilizar los bienes e insumos de la empresa para fines distintos para los que han sido dispuestos
d) Negarse a realizar actividades inherentes a su cargo, y que se contienen en este contrato, o simplemente no ejecutarlas sin causa ni justificación técnica suficiente.
e) Negarse al traslado de agencia en la oportunidad en que el empleador se lo requiera y solicite verbalmente.
f) Copiar, reproducir o facilitar a terceros, cualquier sistema y/o programa computacional, incluida toda o en parte su documentación, sus datos y bases de datos, aun en el caso que el Trabajador haya participado en su desarrollo o elaboración.
g) Emplear el vehículo de la empresa en horarios que exceden la jornada laboral, y/o circular por autopistas concesionadas donde deben utilizar el sistema TAG. En caso de llegar a multas por estos conceptos, serán de cargo del trabajador.
h) Emplear el vehículo de la empresa en zonas geográficas que no corresponden a sus rutas o zonas de trabajo. Especialmente grave será su utilización para traslados de una región a otra sin el expreso consentimiento de la empresa, condición que de verificarse podrá producir el despido inmediato por la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, en este caso, dar mal uso al vehículo asignado para actividades no laborales, con los consecuentes costos y riesgos asociados que ello implica.
i) Incurrir en infracciones a la ley de tránsito mientras se encuentre a cargo de un vehículo de propiedad de la empresa. En caso de producirse alguna infracción por este motivo, el trabajador declara expresamente que dichas multas e infracciones serán de su cargo, autorizando expresamente al Empleador a descontarlas de sus remuneraciones para efectos de efectuar el pago con motivo del pago del permiso de circulación.
j) Cobrar, recibir dineros o propinas por parte de los clientes.
k) Manejar en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, o alguna droga o medicamento que le produzca una alteración de los sentidos.

l) Participar de actos violentos contra personas, inmuebles o infraestructura de la Empresa, mandantes o clientes.
m) Compartir claves, credenciales y/o elementos que son de uso exclusivo del trabajador.
n) Informar al Comercio e instituciones en general, el domicilio del Empleador como dirección comercial o de recepción de correspondencia del Trabajador para actividades particulares.
o) Se prohíbe especialmente entregar a los clientes, al empleador y/o al mandante, información falsa, parcial, u ocultar datos que guarden relación con el trabajo realizado, cantidad de materiales, herramientas, precios, equipos, etc. utilizados en la gestión laboral.
p) Negarse, cualesquiera sean los motivos, a utilizar las herramientas, sistemas, software, documentos, y en general cualquier procedimiento y/o herramienta que la Empresa le ordene utilizar.
q) Negarse a ser inspeccionado, auditado o fiscalizado por su jefatura o personal de Prevención de Riesgos respecto al cumplimiento de las materias de seguridad que al trabajador le han sido proporcionadas. La negación a estas actividades será considerada un incumplimiento de carácter gravísimo de parte del trabajador, al impedir deliberadamente a su Empleador cumplir con su obligación de brindar protección eficaz a la integridad de sus dependientes e impedir su derecho de fiscalización inherente a las atribuciones de la Empresa.
r) Manipular, alterar o intervenir el sistema GPS del vehículo asignado, generando inconsistencias en su ubicación y afectando su correcto funcionamiento. Este hecho constituye una falta grave conforme al artículo 160 N°1 del Código del Trabajo y las normas internas de la empresa, pudiendo dar lugar a la terminación inmediata del contrato.
s) El trabajador que reciba un vehículo de la empresa será responsable de mantenerlo en óptimas condiciones, junto con su documentación física entregada. Asimismo, deberá cumplir estrictamente con la normativa de tránsito, asumiendo el pago de cualquier multa que se genere durante su uso.
t) El vehículo asignado será de uso exclusivo para fines laborales. Está prohibido su uso personal, desviaciones de ruta sin autorización y su conducción fuera de la jornada laboral. En caso de accidente particular o daño al vehículo, el trabajador deberá asumir los costos correspondientes. El incumplimiento de esta cláusula podrá ser considerado una falta grave, facultando al empleador para la terminación inmediata del contrato.
u) No respetar las normas de seguridad establecidas en la Ley 16.744 sabre accidentes de la empresa.
v) Negarse a utilizar los elementos de protección personal (EPP) proporcionados por la empresa para su seguridad,
w) Realizar instalaciones o manipulaciones que no cumplan con las normas técnicas establecidas por la empresa o por la regulación vigente en el sector de telecomunicaciones.
x) Usar lenguaje inapropiado, realizar conductas discriminatorias, acoso laboral o sexual en el ámbito de trabajo, lo que será considerado una falta grave.
y) Filtrar, divulgar o compartir información confidencial de la empresa, clientes o proveedores sin autorización expresa.
z) Manipular, alterar o adulterar el sistema GPS en el aplicativo TOA para registrar ubicaciones distintas a las reales. Esta práctica constituye una falta grave, ya que genera inconsistencias en la ubicación, obstruyendo el correcto funcionamiento de los sistemas de monitoreo del mandante y/o de la empresa. Este comportamiento faculta al empleador para la terminación inmediata del contrato, conforme a las disposiciones del Código del Trabajo

15. DESCUENTOS PREVISIONALES Y DE SALUD.

Por medio de este acto, para los efectos de los descuentos por concepto de cotizaciones de seguridad social y salud, el Trabajador informa al Empleador que actualmente se encuentra afiliado a las instituciones que se señalan en la planilla del encabezado.

16. OTROS DESCUENTOS

El Trabajador por este acto autoriza la Empresa a descontar sobre todos y cualquiera de las prestaciones en dinero a que tenga derecho, sean estas remuneraciones, asignaciones no constitutivas de remuneración, indemnizaciones legales y/o voluntarias y de cualquier clase y naturaleza, todo descuento acordado por las Partes de común acuerdo y por escrito.

Sin perjuicio de lo anterior, el Trabajador autoriza especialmente a la Empresa a efectuar los descuentos que a continuación se indican:

a) Monto de los daños atribuibles a culpa o dolo del Trabajador a la propiedad de la Empresa; o resarcidos por la ésta a sus clientes y/o de terceros.
b) Monto de multas pagadas por la Empresa por infracciones a las leyes del tránsito y ordenanzas municipales que la Empresa atribuibles a culpa o dolo del Trabajador.
c) Cobros por uso de dispositivo tele vía (TAG) pagados por la Empresa, no autorizados por la jefatura respectiva de forma previa y por escrito.
d) Costos de reparación y/o rectificación de trabajos realizados por el Trabajador, con causa en su culpa o dolo del Trabajador, en el sentido de haber ejecutado tareas sin cumplir con las normas técnicas, efectuar retrasos injustificados en la ejecución de servicios, mantener ausencias injustificadas, así como en la no ejecución de órdenes de trabajo asignadas y/o instrucciones impartidas por el Empleador, tanto en forma escrita como verbal, atribuibles a culpa o solo del trabajador
e) Diferencias de inventario por materiales y/o herramientas asignadas al Trabajador, cuya perdida, robado y/o extravío no hayan sido aclarado de acuerdo con los procedimientos definidos por la Empresa. El Trabajador reconoce estar debidamente informado respecto a los procedimientos administrativos, de auditoría y plazos que establece la Empresa para la asignación y/o devolución de materiales, equipos y/o herramientas.

La empresa declara que los descuentos precedentemente establecidos aplicarán exclusivamente para aquellos casos debidamente demostrables a través de antecedentes fehacientes, como es el caso de guías de despacho, formularios de solicitudes de materiales a bodega u otros documentos firmados por el Trabajador. Si eventualmente alguno de estos documentos cambiase a futuro en cuanto a sus formatos o metodologías de aplicación, la Empresa informará al Trabajador debidamente de tales cambios, garantizando siempre que se mantenga el espíritu de la presente cláusula, en el sentido de ser aplicables los descuentos solamente bajo condición demostrada de deuda de parte del Trabajador.

17. PROCEDIMIENTOS ADICIONALES.

Forman parte integrante del presente Contrato el Reglamento Interno y el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la Empresa, que el Trabajador declara conocer en su integridad.

18. DOMICILIO.

Para todas las cuestiones a que eventualmente pueda dar origen este contrato, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago, y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

19. PLAZO DEL CONTRATO.

El presente Contrato tendrá vigencia a contar de esta fecha, hasta la indicada en el apartado "Fecha de Término del Contrato" del encabezado.

20. EJEMPLARES.

El presente contrato se firma en tres ejemplares, quedando en este mismo acto uno en poder de cada contratante y otro para ser puesto a disposición de las autoridades fiscalizadoras.